

CÓDIGO DE ÉTICA

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A atuação como membro da Fundação Ulysses Guimarães - FUG exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regimento Interno, das Resoluções e com os princípios da moral individual, social e profissional. Para tanto, este Código de Ética e Disciplina estabelece preceitos de conduta ética fundacional, medidas educativas e preventivas a serem adotadas e as normas processuais a serem observadas para fins de sancionamento de infrações éticas cometidas por membros da Fundação Ulysses Guimarães.

Parágrafo único. O presente Código de Ética e Disciplina não exclui a observância dos demais princípios e normas que regem a atividade da Fundação Ulysses Guimarães - FUG e do partido que a instituiu, o Movimento Democrático Brasileiro - MDB.

Art. 2º Todo membro da FUG deve respeitar e defender o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e garantias fundamentais, a cidadania, a moralidade, a Justiça e a paz social, cumprindo-lhe exercer suas atividades em consonância com a elevada função político/social e com os valores que lhe são inerentes.

Parágrafo único. São deveres dos membros da Fundação Ulysses Guimarães velar pela imagem e reputação da FUG, adotar conduta consentânea com o papel indispensável à formação política e fortalecimento da cidadania, zelar pelos valores institucionais da FUG e da política nacional, sempre mantendo conduta ilibada, aderente aos princípios da probidade, decoro pessoal, urbanidade, boa-fé e impessoalidade e orientando o exercício de suas atividades fundacionais ao bem comum.

CAPÍTULO II PRINCÍPIOS

Art. 3º São princípios éticos que norteiam a conduta dos membros da Fundação Ulysses Guimarães:

- I** – democracia interna nas deliberações fundacionais e partidárias;
- II** – respeito à disciplina e ideologia do MDB, mantendo coerência com o programa partidário;
- III** – observância do estatuto e do regimento da Fundação;
- IV** – atuação permanente na vida política e social brasileira;
- V** – independência em relação à administração pública;

VI – o respeito e o estímulo à diversidade no exercício da atividade político partidária do MDB, principalmente no combate à violência política em razão de gênero ou de raça;

VII – a moralidade, a legalidade, a transparência e o interesse público;

VIII – a integridade, a probidade e o decoro;

IX – a defesa do Estado Democrático de Direito e das instituições políticas nacionais;

X – o respeito à liberdade religiosa e de convicção ideológica;

XI – a qualidade e a efetividade das atividades da Fundação Ulysses Guimarães visando a formação e qualificação dos simpatizantes e filiados do MDB;

XII – o profissionalismo, a competência e o desenvolvimento contínuo;

XIII – o sigilo profissional e a segurança da informação;

XIV – a economicidade, a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental.

Parágrafo único. A democracia interna consiste na livre escolha dos dirigentes da Fundação Ulysses Guimarães em eleições periódicas e para os diversos órgãos fundacionais, além da participação na definição da orientação política do MDB.

CAPÍTULO III OBJETIVOS

Art. 4º O Código de Ética e Disciplina da Fundação Ulysses Guimarães - FUG tem por objetivos:

I – priorizar o estímulo a condutas éticas e íntegras, de modo a que as atitudes e os comportamentos dos membros da FUG sejam naturalmente orientados para a observância das regras contidas neste instrumento, tornando a aplicação de sanções uma medida excepcional e restrita a situações indispensáveis;

II – tornar explícitos preceitos éticos que regem a conduta dos membros da FUG e a ação institucional, fornecendo parâmetros para que a sociedade e os órgãos de controle possam aferir a integridade e a lisura das práticas e atividades realizadas;

III – concorrer para que os objetivos e finalidades da FUG sejam alcançados por meio de atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais baseados em elevado padrão ético-profissional.

CAPÍTULO IV SEÇÃO I Compromissos da Fundação Ulysses Guimarães - FUG

Art. 5º São compromissos institucionais da Fundação Ulysses Guimarães - FUG:

I – respeitar necessidades, direitos e valores sociais, culturais e morais de seus membros e dos filiados do MDB, sem distinção de qualquer natureza;

II – promover a diversidade em todas as suas ações e combater o preconceito e qualquer atitude discriminatória;

III – promover ações educativas para disseminar a cultura ética na Fundação;

IV – aprimorar continuamente a prestação de contas e a transparência de seus atos;

V – estabelecer política de gestão de pessoas que considere o critério ético como fundamento de suas ações;

VI – prover e manter ambiente e infraestrutura adequados à promoção do bom desempenho, do aprimoramento das atividades profissionais, do bem-estar e da qualidade de vida no trabalho;

VII – observar os princípios éticos contidos neste código na gestão de seus contratos, convênios, acordos e documentos afins;

VIII – manter condições para atuação da Comissão de Ética e Disciplina;

IX – assegurar aos seus membros, por meio da Comissão de Ética e Disciplina, uma instância de julgamento isenta e imparcial para apuração de desvios éticos e para prestar consultas para esclarecer dúvidas quanto a preceitos éticos;

X – proteger os dados pessoais de seus membros, colaboradores e alunos, respeitando o sigilo, de modo resguardar-lhes a intimidade e a imagem, salvo quando legalmente exigível a divulgação das informações;

XI – desenvolver e estimular ações de respeito ao meio ambiente e de combate ao desperdício nas suas mais variadas formas;

XII – combater a violência política contra a mulher, de modo a extirpar toda e qualquer ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher.

SEÇÃO II

Compromissos dos membros da FUG

Art. 6º Os membros se comprometem, quando de seu ingresso na FUG, a exercer suas atividades visando o cumprimento das finalidades fundacionais, respeitando os objetivos programáticos MDB, de construir uma nação soberana, consolidar o regime democrático, pluralista e socialmente justo, onde a riqueza criada seja instrumento de bem-estar de todos, bem como a:

I – firmar, no ato de ingresso an FUG, termo obrigando-se a observar fielmente princípios e normas de conduta ética exarados neste Código;

II – atuar de acordo com as deliberações fundacionais;

III – obedecer às normas estatutárias e regimentais;

IV – comparecer às reuniões, às atividades fundacionais e participar dos eventos promovidos pela FUG;

V – defender as finalidades desta Fundação partidária e as deliberações dos órgãos colegiados;

VI – exercer suas atividades com honestidade, probidade, dignidade e dedicação;

VII – atuar com assertividade e apreço pela verdade;

VIII – escolher a alternativa mais consentânea com os valores éticos e mais vantajosos para o interesse público diante de opção autorizada por lei ou pelos atos normativos da Fundação Ulysses Guimarães;

IX – abster-se de exercer suas atribuições, poder ou autoridade com finalidade diversa do interesse público;

X – atuar com isenção no cumprimento de suas atribuições quando necessário sopesar os interesses conflitantes de outros membros e de filiados do MDB;

XI – evitar situações conflitantes com suas responsabilidades profissionais e que podem afetar o desempenho de suas funções;

XII – declarar impedimento ou suspeição diante de situações que o exijam;

XIII – não praticar atos discriminatórios ou preconceituosos de qualquer natureza relativamente à etnia, gênero, religião, estado civil, orientação sexual, faixa etária, condição física especial ou posição social;

XIV – não praticar quaisquer atos que impliquem intimidação, hostilidade, ameaça, humilhação ou caracterizem assédio moral e sexual;

XV – fornecer informações relacionadas à prestação de contas nos termos e prazos fixados pela administração da Fundação;

XVI – primar por uma instrução processual qualificada, objetiva, célere e imparcial;

XVII – fazer uso de instrumentos disponibilizados e pela legislação na busca pela máxima transparência à atuação da Fundação Ulysses Guimarães;

XVIII – tratar todas às pessoas com urbanidade, respeito e cortesia;

XIX – abster-se de realizar atividade de interesse pessoal quando estiver no exercício de atividades fundacionais;

XX – atentar para que os atos da vida particular não repercutam negativamente na imagem da Fundação Ulysses Guimarães;

XXI – atuar com prontidão, diligência e iniciativa, buscando resultados efetivos para a FUG;

XXII – manter-se atualizado com a legislação e normas civis e eleitorais, bem como, com os atos normativos da FUG;

XXIII – evitar assumir posição de intransigência, respeitando os posicionamentos e as ideias porventura divergentes e, principalmente, as decisões tomadas de forma colegiada pela Fundação Ulysses Guimarães;

XXIV – zelar por um ambiente institucional harmonioso, caracterizado pelo respeito às diferentes ideias, por conduta aceitável e pela promoção de atitudes que ensejem um clima positivo;

XXV – observar a veracidade, a tempestividade, a clareza, a simplicidade e a objetividade ao prestar informações que estejam sob a sua responsabilidade;

XXVI – agir com discrição, evitando comentar informações de natureza restrita em locais públicos;

XXVII – zelar pela segurança da informação;

XXVIII – zelar pela aplicação de critérios de sustentabilidade e de preservação do meio ambiente;

XXIX – buscar a modicidade e a utilidade nos pedidos de aquisição de bens e de prestação de serviços custeados pela Fundação Ulysses Guimarães;

XXX – zelar pela correta utilização de recursos materiais, equipamentos e serviços contratos ou veículos da Fundação Ulysses Guimarães colocados à sua disposição, sempre observando, tanto na aquisição quanto na operacionalização, os princípios da economicidade e da responsabilidade socioambiental;

XXXI – representar ao Conselho Curador todo ato ou fato que se evidencie contrário ou prejudicial à Fundação Ulysses Guimarães;

XXXII – denunciar ao Conselho Curador pressões de superiores hierárquicos, de outros membros, de filiados do MDB, de contratados e de quaisquer pessoas que visem a obtenção de favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações ou de omissões antiéticas, imorais ou ilegais;

XXXIII – denunciar ao Conselho Curador a ocorrência de assédio sexual e moral no âmbito da Fundação Ulysses Guimarães;

XXXIV – informar à Diretoria Administrativa quando convocado para prestar depoimento, judicial ou administrativo, sobre fato relacionado às atividades da Fundação Ulysses Guimarães;

XXXV – ser assíduo e pontual com os compromissos fundacionais.

CAPÍTULO V

PADRÕES DE CONDOTA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO FUNDACIONAL

Art. 7º Além das normas referentes aos membros em geral, os ocupantes de funções de Alta Administração na Fundação Ulysses Guimarães também deverão observar padrões de conduta específicos, nos termos deste capítulo.

Art. 8º Os padrões de conduta da Alta Administração Fundacional têm como finalidades:

I – tornar claras as regras éticas de conduta da Alta Administração da FUG, para que os seus membros, os filiados do MDB e a sociedade possam aferir a integridade e a lisura do processo decisório e de gestão fundacionais;

II – contribuir para o aperfeiçoamento dos padrões éticos da Administração da Fundação, a partir do exemplo dado pelas autoridades de nível hierárquico superior;

III – preservar a imagem e a reputação da Fundação Ulysses Guimarães, diretamente afetada pela conduta da Alta Administração;

IV – estabelecer regras básicas sobre conflitos de interesses, minimizando a possibilidade de conflito entre o interesse privado e os deveres dos ocupantes da Alta Administração da FUG;

V – criar mecanismo de consulta, destinado a possibilitar o prévio e pronto esclarecimento de dúvidas quanto à conduta ética do administrador.

Art. 9º Constituem a Alta Administração da Fundação Ulysses Guimarães, além dos Presidentes e Vice-Presidentes dos Conselhos e Comissões, a Diretoria Administrativa, o Secretário-Executivo e o Secretário-Executivo Adjunto.

Art. 10. Os integrantes da Alta Administração da FUG obedecerão, além das normas estatutárias e das constantes deste Código de Ética e Disciplina, as regras específicas a seguir:

I – disseminar os princípios e normas elencadas no Código de Ética e Disciplina e orientar os demais membros e colaboradores sobre a sua observância;

II – empenhar-se na implementação de boas práticas de governança e gestão fundacional;

III – atuar em conformidade com o planejamento estratégico da Fundação Ulysses Guimarães e com as demais diretrizes adotadas pela Fundação;

IV – cumprir tempestivamente as decisões judiciais e as determinações oriundas de órgãos de controle externo;

V – prestar contas dos recursos sob sua responsabilidade nos termos e prazos estabelecidos;

VI – promover a livre interlocução entre membros e colaboradores, garantindo-lhes a liberdade de exposição de ideias, pensamentos e opiniões sobre suas atividades;

VII – corrigir, de forma cordial e construtiva, eventuais falhas dos subordinados;

VIII – guardar sigilo das informações de ordem pessoal dos colaboradores e filiados que estão sob sua chefia ou coordenação;

IX – na qualidade de gestor ou fiscal de contrato, alertar os representantes das prestadoras de serviços contratadas quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais de descrição e sigilo por parte de seus funcionários;

X – estimular a inovação e promover a capacitação dos colaboradores;

XI – valorizar a meritocracia e propiciar igualdade de oportunidades para o desenvolvimento profissional dos colaboradores que estiverem sob sua gestão.

Art. 11. No exercício de suas funções, os membros da Alta Administração deverão pautar-se pelos padrões de ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral.

Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata este artigo são exigidos dos membros da Alta Administração na relação entre suas atividades públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses.

Art. 12. Além dos princípios contidos neste Código de Ética e Disciplina, os membros da Alta Administração também são regidos pelos princípios da impessoalidade e da imparcialidade na gestão da Fundação, devendo sempre adotar situações que evitem conflito de interesses, tais como receber benefícios de transporte, hospedagem, presentes ou quaisquer favores de particulares que tenham interesse vinculado à posição do membro na Alta Administração da Fundação.

Art. 13. Os membros da Alta Administração da Fundação deverão informar à Comissão de Ética e Disciplina sobre sua situação patrimonial que, real ou potencialmente, possa suscitar conflito com as suas atividades de administração fundacional, indicando o modo pelo qual irá evitá-lo.

Art. 14. É vedada a aquisição de bens ou a contratação de serviços de membros da Alta Administração da Fundação, de qualquer nível, ou de pessoas jurídicas das quais estes participem do capital social.

§ 1º A vedação do caput se estende ao cônjuge ou parente do membro, em linha reta ou colateral, até o 3º grau.

§ 2º Excetuam-se as pessoas jurídicas cuja participação decorra da titularidade de ações livremente negociadas em bolsa de valores, desde que a soma não ultrapasse 5% do capital.

Art. 15. É vedada a contratação de funcionários que sejam cônjuge ou parente de membro da Alta Administração do Partido, em linha reta ou colateral, até o 3º grau.

§ 1º A vedação do caput não se aplica ao cônjuge ou parente que tiver sido contratado antes de o membro ter assumido função na Alta Administração da Fundação.

§ 2º É também vedada a participação do membro da Alta Administração na instrução e julgamento de processo interno que tenha cônjuge ou parente, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, como interessado ou advogado.

Art. 16. No relacionamento com outras instituições ou com a Administração Pública, o membro da Alta Administração deverá esclarecer a existência de eventual conflito de interesses, bem como comunicar qualquer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado.

Art. 17. As divergências entre membros da Alta Administração serão resolvidas internamente, mediante coordenação administrativa, não lhes cabendo manifestar-se publicamente sobre matéria que não seja afeta a sua área de competência.

Art. 18. É vedado ao membro da Alta Administração opinar publicamente a respeito:

I – da honorabilidade e do desempenho de outro membro da Alta Administração;

II – do mérito de questão que lhe será submetida, para decisão individual ou em órgão colegiado.

Art. 19. As propostas de mudança de partido, de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, bem como qualquer negociação que envolva conflito de interesses, deverão ser imediatamente informadas pelo membro da Alta Administração à Comissão de Ética e Disciplina, independentemente da sua aceitação ou rejeição.

CAPÍTULO VI VEDAÇÕES

Art. 20 Constituem vedações aos membros da Fundação Ulysses Guimarães:

I – valer-se de posição dentro da Fundação Ulysses Guimarães para obter favores, benesses e vantagens indevidas para si ou para outrem;

II – atribuir a outrem erro próprio;

III – publicar, sem prévia e expressa autorização, estudos, pareceres e pesquisas realizadas no desempenho de suas atividades fundacionais, cujo objeto ainda não tenha sido aprovado;

IV – fazer-se autor de ideias e de trabalhos alheios;

V – prejudicar a imagem ou a reputação de outros membros ou colaboradores;

VI – interferir indevidamente no espaço de competência ou em projeto atribuído a outro membro da FUG;

VII – fazer uso de informações privilegiadas, em razão de suas atividades fundacionais, para beneficiar a si, parentes ou terceiros;

VIII – divulgar ou facilitar a divulgação de informações sigilosas obtidas em razão das funções que exerce dentro da FUG, sem prévia autorização daqueles que tiverem competência para tanto;

IX – opinar publicamente sobre mérito de questão não decidida que lhe foi submetida para deliberação individual ou em colegiada;

X – alterar ou deturpar o exato teor de documentos, informações, citação de obra, lei, decisão judicial, etc.;

XI – apoiar instituição ou movimento que, manifestamente, atente contra a dignidade da pessoa humana;

XII – opor empecilho de qualquer natureza à fiscalização dos órgãos de controle interno e externo;

XIII – usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito de qualquer filiado;

XIV – deixar qualquer pessoa à espera de solução que dependa de sua atuação, provocando atraso indevido na tomada de decisão;

XV – apresentar-se embriagado ou sob o efeito de drogas ilícitas para o exercício de atividades fundacionais;

XVI – fazer qualquer declaração em nome da Fundação Ulysses Guimarães sem permissão daqueles que têm competência para tanto;

XVII – utilizar sistemas e canais de comunicação da Fundação para propagação e divulgação de notícias falsas, boatos, trotes, pornografia, propaganda comercial, religiosa ou de política diversa da defendida pela FUG, assim como de qualquer outra que configure desvio de finalidade;

XVIII – praticar ato de violência política contra a mulher, sendo assim entendido toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir ou restringir os direitos políticos da mulher.

Art. 21. Constituem vedações especiais aos membros da FUG no exercício de atividades políticas:

I – desrespeitar a orientação política fixada pelo MDB;

II – desobedecer as deliberações tomadas em questões consideradas politicamente fundamentais;

III – atentar contra o livre exercício do direito de voto, a normalidade das eleições ou o direito de filiação partidária;

IV – praticar ato de improbidade no exercício de mandato parlamentar ou executivo, bem como no órgão fundacional ou de função administrativa;

V – exercer atividade política contrária ao regime democrático ou aos interesses da FUG e do MDB;

VI – faltar, sem motivo justificado formalmente, a mais de 3 (três) reuniões sucessivas do órgão fundacional de que fizer parte;

VII – agir com desídia no cumprimento dos deveres atinentes às funções institucionais;

VIII – praticar ato tipificado como crime contra a mulher, os incapazes, a administração, o meio ambiente, eleitorais e de racismo, independentemente da instauração de investigação ou processo judicial;

IX – receber doações em desacordo com a legislação eleitoral e com o estatuto ou com intuito de simular o recebimento de recursos de origem ilícita;

X – usar a atividade fundacional como meio para desviar recursos públicos e praticar fraude e corrupção, colocando em risco a integridade e a autonomia fundacionais;

CAPÍTULO VII

SANÇÕES ÉTICO-DISCIPLINARES

Art. 22. Constitui infração ético-disciplinar a prática de qualquer ato vedado, a inobservância dos compromissos previstos neste Código e dos deveres, compromissos e diretrizes fundamentais descritos no estatuto, assim como a prática de qualquer ato definido no estatuto como passível de sanção disciplinar.

§1º O membro que incorrer em infração ético-disciplinar estará sujeito às seguintes sanções:

I – advertência;

II – suspensão de 3 (três) a 12 (doze) meses;

III – destituição de função em órgão fundacional;

§2º Aplicam-se as penas dos incisos I e II aos casos leves praticados por infratores primários.

§3º A suspensão será obrigatoriamente aplicada nos casos de reincidência ocorrida em intervalo inferior a 1 (um) ano, devendo o prazo ser fixado em razão da gravidade da infração.

§4º A pena do inciso II poderá ser aplicada em substituição à destituição, desde que essa sugestão conste expressamente do relatório da Comissão de Ética e Disciplina.

§5º Dar-se-á a destituição, nos casos de:

I – reincidência de infração punida anteriormente a prazo igual ou superior a 6 meses de suspensão;

II – infrações enquadradas nos incs. XI, XVII e XVIII do art. 20 e nos incs. IV, V, VIII, IX, X do art. 21.

§6º O membro que tiver os direitos políticos suspensos com fundamento nos incisos III, IV e V do art. 15 da Constituição da República e que não tiver sido expulso pelos mesmos fatos ficará impedido de integrar qualquer função na Fundação Ulysses Guimarães, ou por ela ser contratado para prestação de serviços ou aquisição de produtos, enquanto perdurarem os efeitos da suspensão.

CAPÍTULO VIII COMISSÕES DE ÉTICA E DISCIPLINA

SEÇÃO I Eleições e composição

Art. 23. O Conselho Curador designará os membros de sua Comissão de Ética e Disciplina à qual competirá instruir os processos ético-disciplinares, elaborar relatórios e submetê-los a julgamento pelo Colegiado daquele órgão máximo, além de responder a consultas que lhes forem formuladas.

§1º A Comissão de Ética e Disciplina da Fundação Ulysses Guimarães é composta por 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, que serão indicados pela Comissão Executiva Nacional do MDB, no mês de outubro dos anos ímpares e aprovados pelo Conselho Curador até o dia 15 de novembro do mesmo ano.

§2º À Comissão de Ética e Disciplina será garantida atuação independente, não havendo subordinação a qualquer outro órgão da FUG.

§3º Os membros da Comissão de Ética e Disciplina, necessariamente filiados ao MDB, prestarão declaração formal de ausência de conflito de interesses para o exercício das atribuições que lhes são atribuídas pelo Estatuto e por este Código, devendo renunciar à condição de membro de qualquer órgão fundacional e/ou às funções administrativas que eventualmente ocupem, independente do nível.

§4º A Comissão elegerá, dentre os seus membros titulares, um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário na primeira reunião que se seguiu à eleição.

§5º Não poderá ser membro da Comissão de Ética e Disciplina:

I – membro do Conselho Curador, do Conselho Fiscal, da Diretoria Administrativa, do Conselho de Formação Política e Editorial e Presidente de Representação Estadual da FUG;

II – ocupante de mandato eletivo;

III – inelegíveis, nos termos da legislação eleitoral;

IV – filiado do MDB que se enquadre em qualquer das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15 da Constituição da República;

V – prestador de serviços à FUG, com ou sem vínculo empregatício;

VI – funcionários da FUG.

Art. 24. Quando o tema a ser apreciado envolver cônjuge ou parente, colateral ou por afinidade, até o 3º grau de membro da Comissão, este ficará impedido de participar do processo.

Parágrafo único. Eventuais conflitos de interesse que possam surgir em função do exercício das atividades profissionais de componente da Comissão deverão ser informados aos demais membros.

Art. 25. Dá-se a vacância nos casos de morte, renúncia ao cargo, desligamento automático ou voluntário do MDB, aplicação de qualquer das sanções ético-disciplinares e ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 23, § 5º, deste Código.

§1º Havendo vacância de membros da Comissão de Ética, antes do término do mandato, os mesmos serão substituídos automaticamente pelos suplentes que cumprirão o tempo restante de mandato, observando-se a seguinte ordem:

I - dar-se-á preferência ao membro suplente de idade mais elevada;

II - havendo empate na aplicação do critério fixado no inciso I deste parágrafo, dar-se-á preferência ao membro suplente cuja filiação ao MDB seja mais antiga;

III - havendo empate na aplicação do critério fixado no inciso II deste parágrafo, caberá a decisão ao Conselho Curador, no prazo de 15 (quinze) dias.

§2º Quando houver a vacância de 4 (quatro) cargos, entre titulares e suplentes, da Comissão, caberá ao Conselho Curador eleger os novos membros para recomposição da Comissão no prazo de 30 (trinta) dias da ocorrência da última vacância, os quais cumprirão o tempo restante de mandato.

SEÇÃO II

Competências

Art. 26. A Comissão de Ética atuará com discrição, objetividade e agilidade nos seus processos, tendo as seguintes competências:

I – receber representações e recomendações do Conselho Curador para fins de instauração, instrução de processo ético-disciplinar;

II – gerar relatório final e encaminhar para julgamento do colegiado do Conselho Curador;

III – disseminar o Código de Ética e Disciplina no âmbito da Fundação Ulysses Guimarães e do MDB;

IV – implementar, acompanhar e avaliar as ações de gestão da ética, bem como atuar na orientação dos membros da FUG;

V – organizar e desenvolver, com o apoio da Alta Administração da Fundação ou mediante parcerias com instituições públicas e privadas, eventos destinados à disseminação da cultura ética e divulgação deste Código, inclusive na ambientação de novos membros, filiados do MDB e colaboradores;

VI – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e deliberar sobre casos omissos, assim como orientar sobre questões que envolvam a ética profissional dos membros da FUG;

VII – apresentar ao Conselho Curador relatório de atividades ao final de cada exercício, em que deverá constar avaliação dos resultados da gestão da ética na FUG;

VIII – submeter ao Conselho Curador sugestões de aprimoramento do Código de Ética.

Art. 27. A competência da Comissão de Ética e Disciplina é nacional devendo ela atuar, tanto em questões relativas à FUG Nacional, quanto nas questões que envolvem as Representações Estaduais e unidades da FUG fora do Distrito Federal.

Art. 28. Compete ao Presidente da Comissão:

I – coordenar os trabalhos da Comissão;

II – presidir as reuniões;

III – decidir os casos de urgência, *ad referendum* da Comissão;

IV – prestar, de ofício, orientação em matéria que já tenha sido objeto de deliberação pela Comissão de Ética;

V – expedir documentos e comunicados necessários para o prosseguimento de instrução processual;

VI – delegar competências para tarefas específicas aos demais integrantes da comissão;

VII – representar interna e externamente a Comissão de Ética.

SEÇÃO III

Funcionamento

Art. 29. A Comissão de Ética e Disciplina se reunirá ordinariamente, uma vez ao ano, no mesmo período em que ocorrer a reunião ordinária do Conselho Curador e Conselho Fiscal, e, extraordinariamente, quando convocada pelo Conselho Curador.

§1º Para qualquer deliberação deverá haver a presença da maioria dos membros da Comissão, bem como o resultado de qualquer julgamento será tomado pelo voto da maioria dos membros da Comissão, incluindo o do Presidente.

§2º É garantido à Comissão acesso a todos os livros, registros e locais necessários à apuração dos fatos que lhes forem submetidos.

Art. 30. As conclusões das reuniões serão registradas em ata.

§1º A divergência de entendimento entre os membros da Comissão deverá constar das atas de reunião e do relatório final.

§2º Eventuais ausências às reuniões deverão ser justificadas e registradas em ata.

Art. 31. O membro da Comissão que alegar, motivadamente, impedimento ou suspeição, não participará da discussão e da votação da matéria.

Art. 32. Os integrantes da Comissão não poderão se manifestar publicamente sobre situação que sabidamente possa vir a ser objeto de deliberação formal do colegiado.

Parágrafo único. Observado o disposto no *caput*, a Comissão de Ética e Disciplina dará publicidade às suas decisões, observados os parâmetros previstos em lei, no Estatuto e nas normas da Fundação sobre transparência.

SEÇÃO IV

Processo Ético-Disciplinar

Art. 33. A apuração de infrações ético-disciplinares proceder-se-á mediante processo específico, garantido ao investigado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 34. O Conselho Curador é o órgão responsável pela provocação da Comissão de Ética e Disciplina.

Parágrafo único. Todas as sugestões, denúncias, reclamações e notícias de irregularidades que possam conter indícios de prática de infração ético-disciplinar serão encaminhadas por qualquer membro da FUG, interessados diretos e colaboradores da FUG ao Conselho curador, que dará tratamento adequado a essas informações e o devido encaminhamento à Comissão de Ética e Disciplina responsável pela instrução do processo ético-disciplinar.

Art. 35. Verificada a existência de indício de prática de infração ético-disciplinar, por parte de qualquer membro da FUG, este encaminhará ao Conselho Curador que, julgando verossímeis os fatos, designará um conselheiro ou um membro da FUG para formar dossiê com a comunicação recebida, adotando o seguinte procedimento:

I – sendo conhecido o suposto responsável pela prática do ato, a este dará conhecimento para manifestação preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

II – findo o prazo, com ou sem manifestação, ou não sendo conhecido o suposto responsável, o conselheiro ou membro designado encaminhará ao Conselho Curador, que decidirá quanto ao encaminhamento à Comissão de Ética e Disciplina de:

a) representação para abertura de processo ético-disciplinar; ou

b) sugestão de arquivamento.

§1º Tanto a representação quanto a sugestão deverão estar devidamente fundamentadas para que a Comissão de Ética e Disciplina tenha elementos suficientes para decidir pela abertura do processo ético-disciplinar ou arquivamento da comunicação.

§2º Havendo indícios de que o funcionamento de qualquer unidade ou setor da FUG foi comprometido pela conduta antiética ou indisciplinar dos seus membros, caberá ao Conselho Curador decidir pela necessidade de intervenção ou outra medida cautelar que garanta o funcionamento do respectivo órgão.

Art. 36. Recebido o dossiê pela Comissão de Ética e Disciplina, seu presidente submeterá a votação eletrônica pelo colegiado, podendo cada membro votar no seguinte sentido:

I – pelo acolhimento da sugestão de arquivamento;

II – pela rejeição da sugestão de arquivamento, com abertura do processo ético-disciplinar;

III – pelo recebimento da representação para abertura de processo ético-disciplinar;

IV – pela recusa da representação para abertura de processo ético-disciplinar, com arquivamento.

§1º A decisão que for tomada pela Comissão de Ética e Disciplina nesta fase será irrecorrível.

§2º Recebida a representação ou rejeitada a sugestão de arquivamento, a Comissão de Ética e Disciplina poderá adotar o mesmo procedimento previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 35, caso não tenha sido praticado anteriormente.

Art. 37. Aberto o processo ético-disciplinar, o presidente da Comissão designará relator, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo único. Impedido o relator designado, outro será designado pelo presidente da Comissão.

Art. 38. Os autos serão conclusos ao relator, que mandará notificar o representado para, em 5 (cinco) dias, apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir, podendo listar o rol de testemunhas.

§1º Caso a autoria do ato infracional ainda não seja conhecida, o relator designará de ofício as diligências que considerar necessárias para apuração dos fatos.

§2º Poderão ser admitidos interessados, que terão o mesmo prazo da defesa para indicar as provas ou para indicar as diligências que considerar necessárias para a identificação da autoria do ato infracional.

Art. 39. Se o caso dispensar a produção de provas e realização de diligências, o relator terá 10 (dez) dias após o prazo do *caput* do art. 37 para elaborar seu relatório e pedir dia para deliberação da Comissão de Ética e Disciplina.

Art. 40. Havendo a necessidade de produção de provas e realização de diligências, o relator terá o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir a instrução processual, prorrogáveis automaticamente uma vez pelo mesmo período, findo os quais somente poderá haver nova prorrogação com autorização do Presidente da Comissão.

§1º O representado e quaisquer interessados admitidos nos autos terão o direito de participar de todas as fases da instrução processual.

§2º O relator, a seu exclusivo critério, poderá designar dia e hora para a realização de audiência, preferencialmente na sede da Fundação Ulysses Guimarães.

§3º As questões prejudiciais suscitadas pela defesa ou pelos eventuais interessados serão apreciadas no relatório ou, a critério do relator, submetidas para análise prévia da Comissão de Ética e Disciplina, que deliberará sobre a matéria.

Art. 41. Os órgãos e unidades da Fundação Ulysses Guimarães ficam obrigadas a prestar, com prioridade, as informações funcionais e administrativas solicitadas pelo relator.

Parágrafo único. Havendo informações classificadas como sigilosas, estas serão prestadas diretamente ao relator, que passará a ser corresponsável pela preservação do sigilo.

Art. 42. É irrecusável o comparecimento do membro da FUG convocado para depor perante a Comissão de Ética e Disciplina.

Parágrafo único. Em se tratando de membro da Alta Administração da Fundação, este poderá optar pelo depoimento por escrito.

Art. 43. Concluída a instrução, representado e eventuais interessados terão o prazo conjunto de 5 (cinco) dias para apresentar suas alegações finais.

Art. 44. Findo o prazo do artigo anterior, o relator pedirá data para deliberação do colegiado ao Presidente da Comissão, que convocará sessão para até 20 (vinte) dias da respectiva solicitação.

Parágrafo único. O Presidente convocará os membros da Comissão, o requerido e eventuais interessados por meio exclusivamente eletrônico, sendo responsabilidade daqueles indicarem o endereço eletrônico correto para este fim.

Art. 45. O representado terá direito a defesa oral, pessoalmente ou através de advogado, pelo prazo de 20 (vinte) minutos.

Parágrafo único. Os eventuais interessados dividirão o mesmo prazo e se manifestarão antes da defesa.

Art. 46. Seja qual for o resultado da votação, o relator ou, caso vencido este, o redator elaborará o relatório final da Comissão de Ética e Disciplina, que será encaminhado ao Conselho Curador.

Parágrafo único. O processo será arquivado, sem a possibilidade de revisão pelo Conselho Curador, se a votação tiver alcançado unanimidade pela absolvição do investigado.

Art. 47. Recebido o relatório final, o Presidente do Conselho Curador designará relator e mandará incluir o relatório final da Comissão de Ética e Disciplina para a reunião imediata do Conselho Curador, que deliberará sobre a aplicação, ou não, das sanções para as quais for competente.

§1º Se uma das penas sugeridas pela Comissão de Ética e Disciplina for o desligamento do membro de qualquer atividade da FUG e o Conselho Curador ratificar a sanção, o relatório final será encaminhado para o Presidente da Comissão Executiva Nacional do MDB tomar às medidas que julgar necessárias no âmbito do Partido.

§2º A deliberação dentro do Conselho Curador observará os trâmites regulares das deliberações em geral, inclusive no que diz respeito a pedidos de vista.

Art. 48. Será admitida a interposição de recurso apenas uma vez, ao colegiado formado pelo Conselho Curador e Diretoria-Administrativa da FUG contra a decisão do Conselho Curador;

§1º O recurso terá efeito suspensivo e seu prazo para a interposição será de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação da decisão que se pretende recorrer.

§2º O recurso, em regra, deverá ser interposto perante o órgão que proferiu a decisão recorrida, que fará o encaminhamento ao órgão julgador no prazo máximo de 10 (dez) dias, ainda que intempestivo ou inadmissível.

§3º Caso o encaminhamento do recurso não seja feito dentro do prazo fixado no parágrafo anterior, o recorrente poderá protocolar o recurso diretamente no protocolo do órgão destinatário.

Art. 49. A Comissão de Ética e Disciplina poderá revisar, de ofício ou mediante provocação, entendimentos firmados anteriormente quando estiverem em sentido contrário a relatórios proferidos mais recentes.

Art. 50. Aplicam-se ao processo ético previsto neste Código, subsidiariamente, as normas de processo administrativo disciplinar aplicáveis aos servidores civis da União.

SEÇÃO V

Termo de Ajustamento de Conduta Ética

Art. 51. A Comissão de Ética e Disciplina poderá celebrar Termo de Ajustamento de Conduta Ética (TACE), com o propósito de realinhar a conduta do membro da FUG aos padrões éticos estabelecidos neste Código.

§1º São requisitos para a utilização do TACE:

- I – que a infração não seja punível com desligamento da FUG;
- II – o reconhecimento da falta pelo membro da FUG; e
- III – a assunção do compromisso de reparar eventual dano causado à FUG, à filiado do MDB ou terceiros.

§2º O TACE não poderá ser celebrado quando:

- I – incidir circunstância que justifique a majoração da penalidade inicialmente prevista para a conduta;
- II – houver indício de crime;

III – o membro da FUG tiver assinado TACE nos últimos dois anos ou ter registro de penalidade ético-disciplinar aplicada nos últimos cinco anos.

Art. 52. O TACE deverá conter:

I – a data e a qualificação do servidor;

II – os fundamentos de fato e de direito para sua celebração;

III – a descrição das obrigações assumidas;

IV – o prazo e o modo para o cumprimento das obrigações.

Parágrafo único. O prazo de cumprimento do TACE não poderá ser inferior a 6 (seis) meses ou superior a 12 (doze) meses, contados a partir da homologação.

Art. 53. Firmado o TACE, o processo ético-disciplinar será suspenso e o cumprimento do ajustado monitorado pela Comissão de Ética e Disciplina.

§1º A celebração do TACE será comunicada ao Conselho Curador, com envio de cópia do termo, para acompanhamento do seu efetivo cumprimento.

§2º No caso de descumprimento, o fato será imediatamente comunicado à Comissão para continuidade do processo ético-disciplinar, sem prejuízo da apuração relativa à inobservância das obrigações previstas no ajustamento de conduta.

§3º O cumprimento das condições estabelecidas no TACE será expressamente declarado pelo Conselho Curador e o feito submetido à Comissão de Ética e Disciplina para deliberação.

§4º Verificada a conformidade pela Comissão, far-se-á a anotação no processo e determinado seu arquivamento.

SEÇÃO VI

Suspensão cautelar de mandato ou função

Art. 54. Ao apresentar representação para abertura de processo ético-disciplinar, o Presidente poderá requerer ao Conselho Curador a suspensão cautelar do membro da FUG quando estiverem presentes as seguintes condições:

I – o representado ocupar posição de destaque na Fundação e tiver condições, ainda que em tese, de frustrar o regular andamento do processo ético-disciplinar;

II – a demora do processo ético-disciplinar puder tornar ineficaz a aplicação da penalidade;

III – houver grave ameaça aos princípios e valores da Fundação Ulysses Guimarães ou aos princípios programáticos ou à unidade do partido que a instituiu, o MDB.

Parágrafo único. A suspensão cautelar será de até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado apenas uma vez por igual prazo.

CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 55. Contam-se os prazos excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do seu término.

§1º Na contagem dos prazos não serão computados os sábados, domingos e feriados, bem como os dias em que não houver expediente na secretaria do órgão partidário correspondente ou, quando tenha havido, o seu encerramento tenha ocorrido mais cedo do que o do horário normal.

§2º Os prazos não correm no período de recesso parlamentar.

§3º Se o início do prazo recair em sábado, domingo ou feriado, começará a fluir a contar do primeiro dia útil subsequente; se terminar em qualquer desses dias, prorrogar-se-á para o primeiro dia útil que se seguir.

§4º Sobrevindo o recesso parlamentar o prazo já iniciado ficará suspenso, recomeçando a fluir a partir do primeiro dia útil que se seguir ao reinício das atividades parlamentares.

Art. 56. Quando o presente Código não estabelecer prazo especial e o relator não o fixar, todos os prazos serão de 5 (cinco) dias.

Art. 57. A comunicação dos atos processuais será feita preferencialmente por meio eletrônico, presumindo-se terem sido recebidas se dirigidas ao endereço que a parte declarou no processo ou no que consta no cadastro da Fundação.

Art. 58. Os casos omissos serão resolvidos:

I – pela Comissão de Ética e Disciplina no que disser respeito às fases do processo ético-disciplinar que lhe digam respeito;

II – pelo Conselho Curador, *ad referendum* deste, nas demais hipóteses.

Parágrafo único. Ao Conselho Curador caberá a palavra final dos casos omissos em qualquer hipótese.

Art. 59. Este Código entra em vigor na data do registro em cartório da ata da reunião do Conselho Curador que o aprovou, ficando revogadas todas as disposições em contrário.